

弁護人の活動等に関する次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事 例】

勾留中の被告人甲は、傷害の公訴事実により、H地方裁判所に起訴されるとともに、H地方裁判所裁判官から接見禁止の裁判を受けた。①その後、被告人甲の弁護人に選任されたAは、H拘留所において、被告人甲と接見し、正当防衛の主張をする弁護方針を立てた。

本件傷害被告事件は、公判前整理手続に付されたところ、この公判前整理手続の中で、検察官は、検察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通〔供述録取書ア〕の取調べを請求し、弁護人Aにも開示したが、警察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通〔供述録取書イ〕については、その取調べを請求することもなく、弁護人Aにも開示しなかった。そこで、②弁護人Aは、検察官に対し、刑事訴訟法第316条の15に基づき、〔供述録取書ア〕の証明力を判断するために重要な証拠として、〔供述録取書イ〕の開示を請求した。また、③弁護人Aは、公判前整理手続の中で、刑事訴訟法第316条の17に基づき、裁判所及び検察官に対し、正当防衛の主張等証明予定事実その他公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張を明らかにした。

その後、公判前整理手続が終了して第1回公判期日が開かれたところ、④検察官は、同公判において、冒頭陳述を行った。また、同公判において、目撃者Wの証人尋問が実施された後、検察官は、刑事訴訟法第321条第1項第2号後段に基づき、〔供述録取書ア〕の取調べを請求したところ、⑤裁判所は、弁護人Aの意見を聴いた上で、〔供述録取書ア〕の取調べを決定した。

その後、本件傷害被告事件は、第2回公判期日において結審し、第3回公判期日において、被告人甲は、有罪判決を受けたが、その時点で控訴するかどうか態度を明らかにしなかった。⑥その翌日、被告人甲は、弁護人Aに対して、前記有罪判決に対して控訴してもらいたい旨の手紙を発送した。

【記 述】

ア. 下線部①の接見は、接見禁止の裁判を受けた被告人に対する接見であるので、立会人が付いた接見である。

イ. 弁護人Aは、下線部②の請求を行うに際し、あらかじめ、下線部③に記載された主張を明らかにする必要はない。

ウ. 弁護人A又は被告人甲は、下線部④の冒頭陳述に引き続き、正当防衛の主張を明らかにしなければならない。

エ. 弁護人Aは、下線部⑤の決定については、これに先立ち裁判所から意見を聴かれているものの異議を申し立てることができる。

オ. 弁護人Aは、下線部⑥の手紙を受領する以前に、控訴することができない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 誤っている

39条1項。身体の拘束を受けている被告人……は、弁護人……と立会人なくして接見……することができる。その趣旨は、弁護人等との接見交通の際、会話内容が捜査機関等の第三者に知られること、会話内容により自己に不利益となることを慮り、弁護人等との自由な意思疎通が害されるおそれがあるため、秘密交通権を保障することで防御権保障という弁護人依頼権の意義を実質的に確保するという憲法34条前段の趣旨を強固なものにし、かかる弊害を防止する点にある。甲は勾留されていることから、「身体の拘束を受けている被告人」に当たり、「立会人なくして接見」することができる。甲がH地方裁判所裁判官から受けた接見禁止の裁判（81条・280条）は、39条1項に規定する者〔弁護人又は弁護人となるうとする者〕以外の者との間で行われる接見等を制限するものであって、甲が弁護人Aと行う接見には適用されない。したがって、本記述は、立会人がついた接見であるとしている点で、誤っている。なお、39条1項に規定する者以外の者との接見交通権（80条）は、立会人は排除されず、法令の制限もある点で弁護人の接見交通権とは異なる。

イ 正しい

316条の17第1項。被告人又は弁護人は、……316条の15第1項〔検察官請求証拠以外の証拠の開示〕……の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合……証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。その趣旨は、検察官による証明予定事実の提示（316条の13第1項）及び検察官請求証拠の証明力判断に重要な類型証拠の開示（316条の15第1項）の後に、被告人側に、公判で主張することを予定している証明予定事実等の明示義務を負わせることで、争点・証拠の整理と審理計画の策定を確保するという公判前整理手続の目的を実現する点にある。そのため、被告人側による類型証拠の開示請求（316条の15第1項）は、被告人側による証明予定事実その他公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張（316条の17第1項）に先立って行われる。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

316条の30。公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、296条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、296条ただし書の規定を準用する。その趣旨は、公判前整理手続を通じて整理された争点に関する証拠調べの冒頭で、当事者双方が冒頭陳述を行うことにより、今後の証拠調べの焦点を明確にし、充実した公判審理の実現を図る点にある。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい

309条1項、規則205条1項ただし書。検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べに関し異議を申し立てることができる（309条1項）。309条1項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれを行うことができる。但し、証拠調べに関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれを行うことはできない（規則205条1項）。その趣旨は、当事者主義のもと当事者の積極的な関与の下で手続の適正な進行を図る点にある。もっとも、「証拠調べに関する決定」（規則205条1項ただし書）に対する異議申立ては、証拠調べに関する決定が本来一つの裁判として抗告により争われるべきものであるため、法令違反がある場合に限り異議申立てが認められる。本件では、〔供述録取書ア〕の取調べ決定（規則190条1項）が行われており、「証拠調べに関する決定」がなされたとい

えるから、弁護人Aは法令違反を理由に異議申立てをすることができる。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

355条、356条。原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる(355条)。前3条の上訴〔上訴権者〕は、被告人の明示した意思に反してこれを行うことができない(356条)。その趣旨は、上訴権者は裁判を受けた者である検察官と被告人であるが(351条)、原審における弁護人は原審の審理に精通しており、被告人のために上訴をすべきかどうかを最も適切に判断できる者であるから、独立代理権としての上訴権限を付与することで、被告人の防御権を確保する点にある。原審における弁護人に付与された上訴権限が代理権である以上、被告人の明示の意思に反した場合には、これをなすことができない。本件で、被告人甲は有罪判決を受けた時点で、控訴しないという意思を明示したわけではないため、「原審における……弁護人」たるAは、下線部⑥の手紙を受領する以前に、上訴権を行使し、控訴することができる。したがって、本記述は、誤っている。

以上により、誤っている記述はアとオであり、したがって、正解は肢2となる。

